لا دية ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس باكراه *(فصل)* وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أو لا كقطع عضوين فقاتلان وان أنهاه رجل الى حركة مذبوح بأن لم يبق ابصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالاول قاتل ويعزر الثانى وان جنى الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قاتل وعلى الاول قصاص العضو أو مال بحسب الحال والا فقاتلان ولو قتل مريضا فى النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص

(فصل) قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص وكذا لا دية فى الاظهر أو بدار الاسلام وجبا وفى القصاص قول أو من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص وقيل لا ويشترط لوجوب القصاص فى القتيل اسلام أو أمان فيهدر الحربى والمرتد ومن عليه قصاص كغيره والزانى المحصن ان قتله ذمى قتل أو مسلم فلا فى الاصح وفى القاتل بلوغ وعقل والمذهب وجوبه على السكران ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه ان أمكن الصبا وعهد الجنون ولو قال أنا صبى فلا قصاص ولا يحلف ولا قصاص على حربى ويجب على المعصوم والمرتد ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمى ويقتل ذمى به وبذمى وان اختلفت ملتهما فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمى ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا فى الاصح وفى الصورتين انما يقتص الامام بطلب الوارث والاظهر قتل مرتد بذمى وبمرتد لا ذمى بمرتد ولا يقتل حر بمن فيه رق ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى ولا بقتل ولد وان سفل ولا له ويقتل بوالديه ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فان ألحقه القائف بالآخر اقتص والا فلا ولو قتل أحد أخوين الاب والآخر الام معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة فان اقتص بها أو مبادرا فلوارث المقتص منه قتل المقتص ان لم نورث قاتلا بحق وكذا ان قتلا مرتبا ولا زوجية والا فعلى الثانى فقط ويقتل الجمع بواحد وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد ويقتل شريك الاب وعبد شارك حرا فى عبد وذمى شارك مسلما فى ذمى وكذا شريك حربى وقاطع قصاصا أو حدا وشريك النفس ودافع الصائل فى الاظهر ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه وان لم يقتل غالبا فشبه عمد وان قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل شريك مخطئ ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففى القصاص عليهم أوجه أصحها يجب ان تواطؤا ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة وللباقين الديات (قلت) فلو قتله غير الاول عصى ووقع قصاصا وللاول دية والله أعلم

(فصل) جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان وقيل تجب دية ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح فى الاظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل الامام فان اقتضى الجرح مالا وجب أقل الامرين من أرشه ودية وقيل أرشه وقيل هدر ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص وقيل ان قصرت الردة وجب وتجب الدية وفى قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم

أو بايجار أو اسعاط أو بعد موت المرأة لا بحقنة أو تقطير فى نحو اذن وشرطه كونه خمسا يقينا عرفا فلو قطع اعراضا أو قطعه تعدد أو لنحو لهو وعاد حالا أو تحول الى ثديها الآخر أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسرى الحرمة الى أصولهما وفروعهما وحواشيهما والى فروع الرضيع ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة صار ابنه فيحرم من عليه لا خمس بنات أو أخوات له واللبن لمن لحقه ولد نزل به ولو نفاه انتفى اللبن ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه الا بولادة من آخر فاللبن بعدها له

(فصل)* تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها انفسخ نكاحه ولها نصف مهرها وله على المرضعة ان لم يأذن نصف مهر مثل فان ارتضعت من نائمة أو ساكنة فلا غرم أو أم كبيرة تحته انفسختا وله نكاح أيتهما أو بنتها حرمت الكبيرة أبدا والصغيرة ربيبة والغرم مامر لا ان وطئ الكبيرة فله لاجلها مهر مثل أو الكبيرة حرمت أبدا وكذا الصغيرة ان ارتضعت بلبنه والا فربيبة وينفسخ كما لو أرضعت ثلاث صغائر تحته ولو أرضعت أجنبية زوجتيه انفسختا ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا

(فصل) أقر رجل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما وأمكن حرم تناكحهما أو زوجان فرقا ولها مهر مثل ان وطئها معذورة أو ادعاه فأنكرت انفسخ ولها المهر ان وطئ والا فنصفه أو عكسه حلف ان زوجت برضاها به أو مكنته والا حلفت ولها مهر مثل بشرطه السابق وحلف منكر رضاع على نفى علمه ومدعيه على بت ويثبت هو والاقرار به بما يأتى فى الشهادات وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة وان ذكرت فعلها وشرط الشهادة ذكر وقت وعدد وتفرقة ووصول لبن جوفه ويعرف بنظر حلب وايجار وازدراد أو قرائن كامتصاص ثدى وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن

(كتاب النفقات) يجب بفجر كل يوم على معسر فيه وهو من لا يملك ما يخرجه